

1500519-12.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... segue: "Trata-se de denúncia por furto qualificado consumado, com prisão em flagrante, que se desenvolveu o processo regularmente em todos os seus termos. Hoje ouvida a vítima e um policial militar, foi interrogado o réu ao final. É a síntese do necessário. Ficou assente a intenção do réu e o apossamento da res furtiva, após pular nada mais, nada menos, do que dois muros, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FÓRUM DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ

1ª vara judicial – Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, nº 280 – Portal das Colinas

CEP 12516-410 – Guaratinguetá – SP – Fone (12) 3125-4133 E-mail:

guarat1@tj.sp.gov.br

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO CRIMINAL VIRTUAL

Processo:

1500519-12.2022.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autora:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Alexandre dos Santos Chagas

Aos 01 de dezembro de 2022, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, em ambiente virtual criado para a realização do ato, presidindo o MM Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles, comigo Escrivã de seu cargo, funcionando como membro do Ministério Público o Dr. Ricardo Reis Simili, e aí sendo conectaram-se, devidamente orientados previamente: o réu Wagner Alexandre dos Santos Chagas, assistido por seu defensor, Dr. Fernando José dos Santos Queiroz, (sendo oportunizada entrevista privativa com o cliente, antes do início dos trabalhos, nos termos do CPP, o que foi declinado), as testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Daniel Araújo da Costa (vítima), Nelson Antonio Junior e Isaac Angelo Amorm de Carvalho. INICIADOS OS TRABALHOS, as partes não se opuseram à realização do ato de forma virtual, nos termos dos Comunicados CG n.s 284/2020 e 317/2020. O MM Juiz informou às partes que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, advertindo a todos que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (artigo 20 da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei. Salientou que a utilização do registro audiovisual dispensa a transcrição (artigo 405, §2º, do CPP). Contudo, caso a parte se interesse na degravação, deverá realizá-la por conta própria, responsabilizando-se pela correspondência entre o texto e as declarações registradas. A seguir, passou ouvir a vítima e a testemunha Nelson presente. Pelo Ministério Público foi dito que desistia da oitiva da testemunha Isaac, o que foi homologado pelo MM. Juiz que passou a interrogar o réu, oportunizando antes à defesa a entrevista reservada com o representado, na forma da lei, o que foi declinado. Os depoimentos prestados nesta audiência foram gravados com recursos audiovisuais via aplicativo Microsoft Teams, observadas as diretrizes apontadas no Comunicado CG n.s 1061/2015, 284/2020 e 317/2020, cientes os presentes da responsabilidade por eventual reprodução indevida. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução dando oportunidade às partes para os debates. Dada a palavra

ao Presentante do Ministério Público e para Defesa eles se manifestaram de acordo com o que consta da gravação Microsoft Teams e link será lançado aos autos por certidão. Em seguida o MM. Juiz deliberou: Tornem conclusos os autos para oportuna sentença, contudo, no decorrer do expediente, transmitiu-me a sentença para inserção neste às 17 h, logo após o encerramento da audiência, como segue: "Trata-se de denúncia por furto qualificado consumado, com prisão em flagrante, que se desenvolveu o processo regularmente em todos os seus termos. Hoje ouvida a vítima e um policial militar, foi interrogado o réu ao final. É a síntese do necessário. Ficou assente a intenção do réu e o apossamento da res furtiva, após pular nada mais, nada menos, do que dois muros, um bem alto que exigiu escalada e destreza, até porque provido de arame farpado no cume que isolavam a propriedade do Motel Passaport, tendo, pego os objetos relacionados na denúncia e já saía do local e só não conseguiu seu intento, porque ao sair na porta de um dos quartos do estabelecimento a polícia, que fora chamada e chegou eficiente e rapidamente no local, avistou-o e pegou o larápio, aliás, como se verá, useiro e vezeiro no desfile pelo catálogo penal e em diversas comarcas. Ai, a despeito da acusação inicial de rompimento de obstáculo, este não houve, apenas a escalada e destreza, também não a consumação, mas apenas a tentativa. O próprio MP assim pediu ao final. Não se atende, contudo, o pedido quanto ao repouso noturno, porque só se aplica ao caput e não ao delito qualificado e também porque pressupõe a falta de vigilância pelo alto da hora e ser costumeiro o descanso dos habitantes dormindo, o que ali, neste tipo de estabelecimento, sem dúvidas, isso não ocorre, ainda menos à noite. A defesa, de seu turno, alegou a impossibilidade de consumação, porque a res não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima. Seria até, segundo ela, crime impossível, porque dotado o local de alarme e isso que fez a prisão. No entanto, o fato de não sair os objetos da esfera, tenho para mim que foi, tão só, o elemento caracterizador da tentativa, nada mais, porque se tivesse, teríamos mais, um crime consumado. Lado outro, a impossibilidade do crime não é certa apenas pelo local ser monitorado, porque muito bem poderia ter falhado o alarme ou mesmo não ter sido percebido por empregados ou ainda a não chegada a tempo da polícia (já que os empregados do local estavam trancados na recepção de pavor, foi mencionado pela vítima, então se a PM não tivesse chegado ou demorado 3 minutos mais, sairia de lá serelepe o réu), por reiterados, como o comum, alarmes falsos, funcionou e foi o azar do réu apenas. Incompetência sua em não se aperceber e tentar entrar num local monitorado. Para por ai, pois, modo contrário, nunca haveria uma tentativa de furto, afinal, praticamente todos os locais atualmente possuem meios para tentar evitar ou dificultar e conduziria ao absurdo que a tentativa seria sempre livre aos criminosos de plantão. O direito, com a licença do entendimento diverso, é a lógica e não posso admiti-la se assim fosse. Talvez só justificada pelo avanço de uma leniência exacerbada, com o que jamais compactuarei. Assim, tenho que a tentativa de furto qualificado pela escalada está mais do que suficientemente provada, não se podendo simplesmente absolver o ladravaz que teve a petulância de praticar parte do fato típico, aliás, em local que deveria ser preservado de suas estripulias, afinal, ali um local de relaxamento de casais enamorados que não podem imaginar em tal momento de intimidade absoluta, talvez se vejam ameaçados por um criminoso ainda que pela simples presença (se os encontrasse, felizmente daquele quarto tinham acabado de sair clientes). A bem da verdade, também o negócio da vítima poderia sofrer muito se isso ocorresse, com a sensação de insegurança perderia bons clientes certamente, pela atitude criminosa do Réu, não vou valorar isso em seu desfavor, mas registro assim mesmo (até poderia nas circunstâncias do crime, mas como não encontrou clientes ...). Dessa forma, dado o nível de reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base dos delitos praticados, no que diz respeito à privação de liberdade, acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, antecedentes, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a multa pecuniária em 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal), dadas as condições econômico-financeiras do Réu (art. 60, do Código Penal). II - PENA PROVISÓRIA Passo à análise das agravantes e das atenuantes, verificando a reincidência, o que prepondera sobre a confissão, de

maneira, que deve ser novamente aumentada, resultando, em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e a multa pecuniária de 12 dias-multa, sendo cada dia-multa referente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal), igualmente dadas às condições econômico-financeiras do Réu (art. 60, do Código Penal). III-PENA DEFINITIVA Ausentes quaisquer circunstâncias especiais ou gerais capazes de ensejar o aumento, mas presente uma geral capaz de diminuir as penas até aqui encontradas, ou seja, a minorante da tentativa, vão as penas diminuídas em 1/3, porque já estava saindo do quarto com os objetos a tiracolo e embaladas, já tendo, o mais difícil, saltado o muro e tudo, o que resulta em penas definitivas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e a multa pecuniária em 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa referente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal), igualmente dadas às condições econômico-financeiras do Réu (art. 60, do Código Penal). DECIDO. Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia de fls. 02-d/04-d e, assim, CONDENO o réu - WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS CHAGAS, como incurso no art. 155, §4º, inciso II c.c. 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade, de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e a multa pecuniária, em 06 (seis) dias-multa; sendo o valor de cada dia-multa, referente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. REGIME CARCERÁRIO: Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e reincidência, conforme antes examinado, art. 59, do Código Penal e § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, e à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, o Réu cumprirá a pena privativa de liberdade ora imposta, inicialmente, em regime FECHADO, mediante as condições estabelecidas no artigo 34 e §§ do Código Penal. Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, a doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter. Vale dizer, conforme a mesma doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, mas não neste que o Réu é portador de maus antecedentes e reincidente. Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório e etc.). Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator: TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0009028-26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO Nº 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI: "...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)."

(Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação nº 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. éditto monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori – Desembargador Relator" SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, apesar da quantidade da pena em tese permitir, porque o réu possui uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e reincidência, tudo a indicar que a substituição não seria suficiente, no caso concreto, para retribuir o crime cometido e reeducar o condenado (inciso III, art. 44, do Código Penal). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Apesar da pena imposta não exceder a dois anos e, portanto, do ponto de vista objetivo não estar impedido a obtenção do benefício (art. 77, do Código Penal), não autoriza a circunstância judicial desfavorável e reincidência do Réu (incisos I e II, mesmo artigo citado). DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE permanece preso, agora que condenado, conforme é o entendimento da jurisprudência e deste juiz. Comunique-se no presídio em que se encontra. Após o trânsito em julgado lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República) e providencie a serventia o necessário para o início do cumprimento de suas penas. Determinou também o MM. Juiz fique consignado que as partes e advogados presentes ficaram cientes de que o documento será assinado digitalmente apenas pelo Magistrado, prescindindo de assinaturas dos demais participantes do ato. NADA MAIS havendo para constar, lavrei este termo, que vai devidamente assinado digitalmente somente pelo Magistrado e saem todos intimados. Eu, _____, Giselda Pires Moreira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.